

증거설명서

사 건 〇〇지방법원 2026구합10234 징계처분취소
원 고 홍〇〇
피 고 제△△보병사단장

위 사건에 관하여 원고 소송대리인은 다음과 같이 증거를 설명합니다.

호증	서증명	작성일	작성자	입증취지
갑 제1호증	징계처분서	2026. 4. 28.	피고	이 사건 처분의 존재 및 내용
갑 제2호증	항고결정서	2026. 7. 3.	육군참모총장	전심절차 경유
갑 제3호증	국방부 공문 (법무관리관-2026-0412)	2026. 4. 31.	국방부 법무 관리관	폭언 초범은 경징계가 원칙이라 는 국방부 방침
갑 제5호증	CCTV 영상 분석보고서 (사건 당일 회식장소)	2026. 2. 10.	〇〇영상분 석연구소	2026. 2. 13. 회식 당시 원고가 폭언하지 않은 사실
갑 제6호증	진술서	2026. 10. 15.	병장 김〇〇 (제1대대)	원고가 폭언하지 않은 사실
갑 제7호증	대법원 판결문 사본 (대법원 2019. 2. 30. 선 고 2018두47215)	2019. 2. 30.	대법원	1회 언어적 비위에 대한 중징계 는 재량권 남용이라는 법리
갑 제9호증	진단서	2026. 3. 2.	국군〇〇병 원	원고가 무고하다는 사실

※ 원고는 위 증거 외에 회식 참석자 전원의 통화내역 분석 결과(갑 제8호증)에 의하여도 원고가 폭언하지 않은 사실이 입증된다는 점을 덧붙입니다.

2026. 9. 30.

원고 소송대리인 변호사 〇 〇 〇 (인)

〇〇지방법원 제〇행정부 귀중

진술서

[갑 제6호증]

성명 김○○

소속·계급 제△△보병사단 제3대대 상병

연락처 010-0000-0000

1. 본인은 2026. 2. 13. 부대 회식에 참석하였고, 원고와 같은 테이블에 앉아 있었습니다.
2. 본인이 기억하는 바로는, 원고는 이○○ 중사에게 업무 지적 과정에서 목소리를 높인 사실은 있으나, 모욕적 표현을 사용하지 않았습니다. 징계사유의 존재에 관한 증명책임은 처분청인 피고에게 있으므로, 피고는 위 발언 사실을 구체적으로 증명하여야 합니다.
3. 본인은 당일 원고와 약 3미터 떨어진 다른 테이블에 앉아 있어서 대화 내용을 모두 들을 수는 없었으나, 원고가 폭언을 하지 않은 것은 확실합니다.
4. 위 내용은 사실과 다름없으며, 허위일 경우 법적 책임을 지겠습니다.

2026. 10. 15.

진술인 김○○ (서명 생략)

첨부: 진술인 신분증 사본 1부